

ACÓRDÃO

Processo n.º 2891/23.0T8PRT.P1

Data: 22 de janeiro de 2024

Relatora: Juíza Desembargadora Sandra Cristina Monteiro

Área: Direito do Trabalho — Despedimento Ilícito

I. RELATÓRIO

Carlos Manuel Sousa Pinto interpôs recurso da sentença proferida pelo Juízo do Trabalho do Porto que julgou improcedente a sua acção de impugnação de despedimento contra TechSystems Portugal, Lda. O recorrente peticionou a declaração de ilicitude do despedimento e a consequente condenação da entidade empregadora no pagamento de indemnização substitutiva da reintegração, nos termos do artigo 391.º do Código do Trabalho.

O recorrente foi despedido por procedimento disciplinar iniciado em 15 de março de 2023, sendo-lhe imputadas as infracções de desobediência ilegítima a ordens da hierarquia e de comportamento lesivo dos interesses da empresa, consubstanciadas na recusa reiterada em realizar trabalho suplementar e na partilha de informação comercial confidencial com terceiros.

II. MATÉRIA DE FACTO

2.1 Factos Provados

Resultou provado que: (1) O recorrente prestava trabalho para a recorrida desde 1 de fevereiro de 2018, exercendo as funções de técnico de sistemas informáticos, categoria que corresponde ao nível V do ACT do sector. (2) A nota de culpa foi notificada ao trabalhador em 20 de março de 2023, tendo este exercido o seu direito de audiência prévia no prazo legal. (3) A decisão de despedimento foi comunicada em 30 de abril de 2023, invocando-se justa causa nos termos do artigo 351.º, n.º 2, alíneas a) e f) do Código do Trabalho. (4) Os alegados comportamentos reportam-se a datas anteriores à nota de culpa em mais de 60 dias relativamente a dois dos três incidentes documentados.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1 Do Prazo de Caducidade do Procedimento Disciplinar

O artigo 329.º, n.º 2 do Código do Trabalho estabelece que o procedimento disciplinar deve ser iniciado nos 60 dias subsequentes àquele em que o empregador, ou o superior hierárquico com competência disciplinar, teve conhecimento da infracção. A violação deste prazo determina a caducidade do direito de instaurar procedimento disciplinar relativamente aos factos em questão, com a consequente invalidade do despedimento na parte correspondente.

No caso em apreço, dois dos três comportamentos invocados como justa causa foram do conhecimento da entidade empregadora há mais de 60 dias antes da nota de culpa, conforme resulta da documentação interna da empresa junta aos autos. Tratando-se de comportamentos que, isoladamente considerados e desconsiderados os factos caducados, não revestem a gravidade necessária para integrar justa causa de despedimento, impõe-se concluir pela ilicitude do

despedimento.

3.2 Da Indemnização Substitutiva da Reintegração

Nos termos do artigo 391.º do Código do Trabalho, o trabalhador pode optar pela indemnização em substituição da reintegração. O montante é calculado com base na antiguidade, sendo de 30 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, com o mínimo de 3 meses. Contando o recorrente com 5 anos e 3 meses de antiguidade e auferindo retribuição base mensal de 1.400,00 euros, a indemnização cifra-se em 7.700,00 euros.

IV. DECISÃO

Face ao exposto, acorda-se em dar provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e declarando ilícito o despedimento do recorrente. Condena-se a recorrida TechSystems Portugal, Lda. a pagar ao recorrente a quantia de 7.700,00 euros a título de indemnização substitutiva da reintegração, acrescida de juros de mora à taxa legal desde a data da presente decisão. Custas a cargo da recorrida.

Porto, 22 de janeiro de 2024

A Relatora: Sandra Cristina Monteiro